

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8653/2547

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นายวรกร ทองอุไรหรือทองอุลย์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, มาตรา 67

คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง เมื่อข้อหาความผิดตามที่โจทก์ฟ้องมิใช่ ข้อหาความผิดซึ่งกฎหมายบังคับให้ศาลฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้ กระทำความผิดตาม ป.วิ.อ. มาตรา 176 วรรคหนึ่ง เพราะมีโทษจำคุกขั้นต่ำ 1 ปี มิใช่โทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามคำรับสารภาพของจำเลย ว่า จำเลยมีเฮโรอีนอยู่ในกระบอกเข็มฉีดยาของกลางไว้ในครอบครองจริง แม้เฮโรอีนดังกล่าวจะมีปริมาณจำนวนเล็กน้อยไม่สามารถชั่งหรือคำนวณหนักได้ ก็ไม่มีกฎหมาย ยกเว้นว่าการมีเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในปริมาณดังกล่าวไม่เป็นความผิด จำเลยจึงมีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, 58, 67, 91, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 และริบของ กลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 58, 67, 91 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี ฐานเสพยาเสพติดให้โทษ จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยพร้อมด้วยกระบอกเข็มฉีดยา 1 อัน ซึ่งมีคราบเฮโรอีนติดอยู่เป็นของกลาง โดยข้อหาความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องเมื่อข้อหาความผิดตามที่โจทก์ฟ้องมิใช่ข้อหาความผิดซึ่งกฎหมายบังคับให้ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง เพราะมีโทษจำคุกขั้นต่ำ 1 ปี มิใช่โทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามคำรับสารภาพของจำเลยที่ว่าจำเลยมี

เฮโรอื่นอยู่ในกระบอกเข็มฉีดยาของกลางไว้ในครอบครองจริง แม้เฮโรอื่นดังกล่าวจะมีปริมาณจำนวนเล็กน้อยไม่สามารถชั่งหรือคำนวณน้ำหนักได้ ก็หาหมึกหมายยกเว้นว่าการมีเฮโรอื่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษในปริมาณดังกล่าวไม่เป็นความผิดไม่ ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยคดีในเรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานไว้หลายเรื่องแล้วตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 2163/2530 ระหว่างพนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์ นายธนัญจำเลยและคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 2491/2531 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายวินัยจำเลย ดังนั้น จำเลยจึงมีความผิดฐานมีเฮโรอื่นไว้ในครอบครองตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหานี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ ฟังขึ้น

อนึ่ง ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ได้มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 8 มาตรา 19 และมาตรา 26 ยกเลิกความในมาตรา 15 มาตรา 67 และมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และให้ใช้ข้อความใหม่แทนโดยในความผิดฐานมีเฮโรอื่นไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ทั้งตามกฎหมายเดิมและกฎหมายที่แก้ไขใหม่คงใช้ข้อความทำนองเดียวกัน และเงื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้กฎหมายเดิมบังคับแก่จำเลยในส่วนนี้ ส่วนกำหนดโทษตามมาตรา 67 นั้น กฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นคุณมากกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโทษซึ่งมีหลายสถานที่จะลงได้ จึงต้องใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลยไม่ว่าในทางใด สำหรับความผิดฐานเสพยาฝิ่นนั้น บทกำหนดโทษตามมาตรา 91 ที่แก้ไขใหม่เป็นคุณมากกว่า จึงต้องใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลยไม่ว่าในทางใดเช่นกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาจึงมีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขโดยปรับกฎหมายให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 57, 67 (ที่แก้ไขใหม่), 91 (ที่แก้ไขใหม่) ลงโทษฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี อีกกระทงหนึ่ง ลงโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว จำคุก 6 เดือน รวมกับโทษฐานเสพ มอร์ฟีนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อีก 3 เดือน เป็นจำคุก 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เรวัตร อิศราภรณ์-สเปซ สุขารมณ-ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การกระทำความผิดทางอาญา ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาในการกระทำจึงจะเป็นความผิด เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทและกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด หรือเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดแม้มิได้กระทำโดยเจตนา ก็ตาม ในการกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ เป็นการกระทำที่กฎหมายต้องการเจตนา กล่าวคือ ผู้กระทำต้องมีเจตนาที่จะมียาเสพติดไว้ในครอบครอง หากผู้กระทำไม่มีเจตนาในการกระทำก็ไม่เป็นความผิด เช่น ไม่รู้ว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่ในครอบครองเป็นยาเสพติด เป็นต้น ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยมีเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ปรากฏจำนวนและน้ำหนักบรรจุ

ติดตามกระบอกเข็มฉีดยา 1 อัน ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 15, 67 ซึ่งมีอัตราโทษขณะยื่นฟ้องจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (โทษตามกฎหมายใหม่จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) ดังนั้น เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลสามารถลงโทษจำเลยได้โดยโจทก์ไม่ต้องสืบพยานตาม ป.วิ.อ. มาตรา 176 ดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ มีข้อควรพิจารณาต่อไปว่า เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพแล้ว ศาลจะต้องลงโทษจำเลยตามฟ้องเสมอไปหรือไม่ คำตอบก็คือโดยหลักแล้วคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ ถ้ากฎหมายไม่บังคับให้โจทก์ต้องสืบพยานประกอบแล้ว ศาลก็จะต้องลงโทษจำเลยตามฟ้องโดยไม่ต้องสืบพยาน แต่ก็ไม่เสมอไป โดยศาลฎีกาวินิจฉัยเป็นอื่นได้ ดังนี้ 1. โจทก์ฟ้องตั้งแต่ 2 ข้อหาขึ้นไป แต่ฟ้องโจทก์ขัดกันเอง กล่าวคือ หากเป็นความผิดข้อหาหนึ่งแล้วไม่สามารถเป็นความผิดอีกข้อหาหนึ่งได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 474/2542 จำเลยกับพวกไม่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง อีกทั้งจำเลยกับพวกไม่สามารถที่จะส่งผู้ใดไปทำงานยังต่างประเทศได้ ทั้งไม่มีงานรออยู่ที่ประเทศดังกล่าวตามที่แจ้งแก่ผู้เสียหาย อันเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอยู่ในตัวว่าจำเลยไม่มีเจตนาจัดหางานให้แก่ผู้เสียหาย คงมีแต่เจตนาหลอกลวงเพื่อจะได้รับเงินจากผู้เสียหายเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ มาตรา 30 วรรคหนึ่ง, 82 (แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ) 2. โจทก์ฟ้องจำเลยกระทำความผิดต่างกรรมกันตั้งแต่ 2 ข้อหาขึ้นไป ขอให้เรียงกระทงลงโทษ แต่ถ้าการกระทำตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ศาลก็ลงโทษเฉพาะบทที่มีโทษหนักที่สุดได้ ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้เป็นแนวไว้มากมาย เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4123/2543 จำเลยลักธนาณัติของนายจ้างไปแล้วปลอมลายมือชื่อนายจ้างในช่องผู้มอบฉันทะให้รับเงินแทน และนำธนาณัติไปใช้ยื่นต่อพนักงานของที่ทำการไปรษณีย์

โทรเลขเพื่อให้จ่ายเงินตามธนาคัตติ เป็นการที่จำเลยได้กระทำการหลายอย่างต่อเนื่องกัน โดยจำเลยมีเจตนาเดียวคือให้พนักงานของไปรษณีย์โทรเลขหลงเชื่อว่าเอกสารต่าง ๆ ที่จำเลยกระทำการปลอมขึ้นเป็นเอกสารที่แท้จริงเพื่อจะได้จ่ายเงินตามจำนวนในธนาคัตติให้แก่จำเลย การกระทำของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์กับฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมโดยจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารเองต้องลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมแต่กระหนเดียว และเป็นการกระทำความผิดแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งต้องลงโทษฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างตาม ป.อ. มาตรา 335 (11) วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง เป็นการรับสารภาพว่าได้กระทำการต่าง ๆ ดังที่โจทก์ฟ้อง แต่จำเลยจะมีความผิดตามบทกฎหมายใดหรือไม่ เป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาวินิจฉัย 3. โจทก์ฟ้องตั้งแต่ 2 ข้อหาขึ้นไป โดยให้ศาลเลือกลงโทษข้อหาใดข้อหาหนึ่งหากจำเลยให้การรับสารภาพไม่ขัดแย้งว่ารับสารภาพในข้อหาใด ศาลก็ยกฟ้องได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6742/2544 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร ย่อมแสดงว่าโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษข้อหาใดข้อหาหนึ่งเพียงข้อหาเดียว การที่จำเลยให้การรับสารภาพผิดตามฟ้องโจทก์ทุกประการ จึงเป็นคำรับสารภาพที่ไม่สามารถรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดในข้อหาใด โจทก์จึงต้องนำพยานเข้าสืบให้ได้ความชัดว่าจำเลยกระทำความผิดในข้อหาใด แต่โจทก์ไม่นำสืบให้ได้ความเช่นนั้น เมื่อคำให้การของจำเลยไม่สามารถรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดในข้อหาใด ศาลย่อมพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ได้ 4. โจทก์บรรยายฟ้องเคลือบคลุมหรือขาดองค์ประกอบ แม้จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลก็ยกฟ้องได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 86/2547 พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชนฯ มาตรา 14 (เดิม) มีองค์ประกอบความผิดว่าผู้กระทำความผิดต้องเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย เมื่อคำฟ้องของโจทก์ปรากฏว่าจำเลยเป็นผู้มีสัญชาติไทย ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิด ถือเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ลงโทษจำเลยไม่ได้ มีข้อพิจารณา

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปว่า เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้แล้ว หากมีคดีเกิดขึ้นในภายหลังก็ต้องวินิจฉัยไปในทางเดียวกันหรือไม่ ในเบื้องต้นควรเข้าใจก่อนว่าระบบกฎหมายในโลกนี้แบ่งออกเป็น 2 ระบบหลัก คือ ระบบประมวลกฎหมายหรือระบบลายลักษณ์อักษร (CIVIL LAW) กับระบบกฎหมายจารีตประเพณี (COMMON LAW) ระบบกฎหมายจารีตประเพณีเท่านั้นที่คำพิพากษาคดีหลังต้องเดินตามคดีก่อน (DOCTRINE) ทั้งนี้เพราะคำพิพากษาของศาลในคดีก่อนเปรียบเสมือนกฎหมาย ส่วนระบบประมวลกฎหมายถือว่าคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นเพียงตัวอย่างในการตีความกฎหมายเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงจะเห็นได้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาบางเรื่องเปลี่ยนไปมายังหาที่ยึดไม่ได้ เช่น ในคดีแพ่งที่โจทก์ฟ้องจำเลยหลายคนในมูลหนี้ที่ไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ หากจำเลยบางคนให้การต่อสู้คดีในเรื่องอายุความจะมีผลไปถึงจำเลยอื่นที่ไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ได้หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ทั้งมีผลไปถึงจำเลยอื่นและไม่มีผลไปถึงจำเลยอื่น นอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปทำให้ความรู้สึกนึกคิดของคนเปลี่ยนไป คำพิพากษาของศาลฎีกาก็ต้องเปลี่ยนตาม เช่น เดิมถือว่าการฮั้วประมูลเป็นการกระทำที่ชอบ แต่ต่อมาถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น คำตอบก็คือโดยหลักแล้วควรวินิจฉัยไปในทางเดียวกัน แต่ไม่เสมอไป ข้อที่น่าพิจารณาต่อไปว่า การกระทำของจำเลยในความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นไว้ในครอบครองเป็นความผิดหรือไม่ จำเลยเสพเฮโรอีนโดยผสมกับน้ำ ใช้เข็มฉีดยาฉีดเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งการฉีดเฮโรอีนผสมน้ำดังกล่าวไม่สามารถที่จะฉีดให้หมดโดยไม่เหลือคราบติดกระบอกเข็มได้ จะต้องเหลือเป็นคราบติดอยู่เสมอ แม้แพทย์ที่ฉีดยารักษาคนไข้ก็เช่นเดียวกัน ไม่สามารถที่จะฉีดยาให้หมดโดยไม่มีคราบติดอยู่ได้ จึงเห็นได้ว่าทั้งจำเลยและแพทย์ไม่มีเจตนาจะครอบครองคราบที่ติดอยู่ในกระบอกอีก แพทย์จะทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยาเพื่อป้องกันการติดต่อกันของโรค ส่วนจำเลยอาจทิ้งเช่นเดียวกันหรือเก็บเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไป ซึ่งการเก็บเอาไว้จำเลยมีเจตนาแต่เพียงครอบครองเข็มและกระบอกฉีดยาเท่านั้น

หาได้มีเจตนาจะครอบครองคราบเฮโรइनแต่อย่างใดเพราะจำเลยไม่สามารถหาผล
ประโยชน์จากคราบเฮโรइनดังกล่าวได้อีกแล้ว ดังนั้นแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ
ในข้อหานี้ก็เป็นแต่เพียงการรับว่ามีคราบยาเสพติดติดอยู่ในกระบอกฉีดยาเท่านั้น
เป็นการรับในข้อเท็จจริงที่มีอยู่ จะถือว่าจำเลยรับว่ามีเจตนาครอบครองคราบยาเสพติด
หาได้หรือไม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จำเลยจึงน่าจะไม่มี ความผิดข้อหา มีเฮโรइन
ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย